

1500165-77.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... do Estado São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Qualificado (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Pretensão ao reconhecimento do furto na modalidade tentada.

Descabimento. Inversão da posse da res furtiva efetivamente realizada, ainda que por breve período. Condenação mantida. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500165-77.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-77.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220108/2022 - DEL.POL.SANTA MERCEDES, 26729139 -

DEL.POL.SANTA MERCEDES, 2220108 - DEL.POL.SANTA MERCEDES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO ROSA DE ANDRADE

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

RENATO ROSA DE ANDRADE está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (fls. 174/178):

1. No dia 12 de agosto de 2022, por volta das 10h, no Mercado Corsino, localizado na Avenida Brasil, nº 1136, na cidade de Santa Mercedes, nesta comarca de Panorama, valendo-se de semelhante modo de execução, RENATO ROSA DE ANDRADE subtraiu, para si, 0,720 Kg de ponta de peito; 1 pote de Nutella, 350 g; 1 pote de Nescau, 370 g; 3 caixas de Bis, marca Lacta, sendo 2 chocolate branco e 1 original; 1 doce de mocotó; 1 doce de cocada; 1 gel fixador, marca Ny Looks, cor verde, 240 g; 1 pacote de bolacha passatempo, marca Nestle; 1 pacote contendo 2 escovas de dente, Pro

Black, marca Jadepro; 1 pacote de creme dental, marca Colgate, 90 g e 1 desodorante aerossol, marca Rexona, 150 ml (apreendidos a f. 18-19) e avaliados em R\$145,21 (cf. f. 55-56), pertencentes a Alcides Corsino.

2. No mesmo dia, instantes depois, por volta das 10h40min, no Mercado Mirandela, situado na Avenida Brasil, nº 1000, na cidade de Santa Mercedes, nesta comarca de Panorama, valendo-se de semelhante modo de execução, RENATO ROSA DE ANDRADE, subtraiu, para si, 1 caixa de bombom diversos, marca Garoto, 250 g; 2 pacotes de leite em pó integral instantâneo, marca Itambé, 400 g e 4 pacotes de bombons, marca Ferrero Rocher, 100g (apreendidos a f. 20) e avaliados em R\$ 137,23 (cf. f. 55-56), pertencentes a Ligia Dorazzi Martins.

Verte dos autos que, na data dos fatos, o DENUNCIADO compareceu no Mercado Corsino e se dirigiu ao açougue, ocasião em que pediu que o funcionário pesasse 0,720 Kg de ponta de peito e o homiziou em um saco preto.

A seguir, o DENUNCIADO andou pelos corredores e, aproveitando-se de momentânea ausência de vigilância dos funcionários do estabelecimento comercial, se apossou dos demais produtos acima descritos e, também, os escondeu no mesmo saco preto e evadiu-se do mercado, sem pagar.

Apurou-se, ainda, que, no dia 11.08.2022, o DENUNCIADO compareceu no Mercado Mirandela e conversou com a funcionária Débora Natália Zanardo da Silva Santos, a fim de que lhe fossem doados produtos de higiene pessoal, sendo que RENATO foi orientado pela aludida funcionária a voltar mais tarde, porquanto iria conversar com o proprietário do mercado.

Com efeito, no dia seguinte, data dos fatos, por volta das 10h40min, logo após praticar o furto no Mercado Corsino, RENATO compareceu ao Mercado Mirandela e indagou os funcionários se já haviam conversado com o proprietário do mercado e se poderia pegar os produtos de higiene pessoal, ocasião em que foi autorizado a pegar os produtos.

Entretanto, RENATO, aproveitando-se de momentânea distração dos funcionários do estabelecimento comercial, se apossou dos produtos acima descritos, os quais não estava autorizado a subtrair e os escondeu em suas vestes e evadiu-se do mercado. Ocorreu que, o funcionário do Mercado Corsino, que pesou a carne para RENATO, percebeu que o DENUNCIADO foi embora sem pagar e comunicou os fatos a funcionária Ana Clara Greco.

A seguir, Ana Clara passou a analisar as imagens de monitoramento eletrônico e constatou que o DENUNCIADO, não só foi embora sem pagar a carne, como também subtraiu os demais produtos acima descritos, momento em que comunicaram o proprietário do mercado, bem como acionaram a polícia.

Realizadas diligências nas imediações o DENUNCIADO foi encontrado com os produtos furtados do Mercado Corsino, bem como com outros produtos.

Ao ser indagado pelos policiais, RENATO confessou o furto no Mercado Corsino e disse que os demais produtos foram recebidos em doação do Mercado Mirandela.

Então, os policiais entraram em contato com os funcionários do Mercado Mirandela, os quais confirmaram que, realmente, doaram produtos de higiene pessoal a RENATO. Contudo, os funcionários do Mercado Mirandela, ao analisarem imagens de monitoramento eletrônico, constataram que o acusado subtraiu os produtos acima descritos, que não estava autorizado a pegá-los.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02), sendo a prisão convertida em preventiva pela decisão constante às fls. 94/99.

A denúncia foi recebida em 19/09/2022 (fls. 179/180).

O réu foi citado e ofereceu resposta prévia à acusação (fls. 203/209).

O pedido de absolvição sumária foi indeferido pela decisão de fl. 218.

Durante a instrução, foram tomados os depoimentos das vítimas e de uma testemunha; homologada a dispensa da oitiva de duas testemunhas, e, em seguida, o réu foi interrogado (termo de audiência fls. 240/242).

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância ante o pequeno valor dos objetos subtraídos e pela restituição; postulou, ainda, benefícios no tocante à pena e o direito de recorrer em liberdade.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório encartado aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/23), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 24/25 e fl. 142), auto de avaliação (fls. 55/56), relatório policial contendo as imagens extraídas das câmeras de vigilância dos estabelecimentos vítimas (fls. 146/166), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima Alcides (proprietário do supermercado Corsino) disse que: o réu era acostumado a pedir auxílio à população da cidade, relatando dificuldades financeiras; que seu estabelecimento era um dos locais que oferecia ajuda ao acusado costumeiramente; que, na data dos fatos, avistou o réu deixando o estabelecimento portando uma sacola preta nas mãos; que, antes de deixar o local, o réu havia passado pelo açougue, e pediu para que o açougueiro pesasse uma quantia de carne bovina; que, em seguida, uma de suas funcionárias disse que o réu deixou o estabelecimento com uma sacola em mãos, sem passar pelo caixa; que, analisadas as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, constatou a subtração de diversos itens como carne, doces e Nutella; que, buscando recuperar os bens, encontrou o réu na via pública e, indagado, ele negou a subtração, no entanto, logo em seguida, entregou a sacola contendo os produtos do supermercado; que todos os produtos antes subtraídos foram recuperados.

A vítima Lígia (proprietária do supermercado Mirandela) disse que: o réu sempre foi ajudado pela comunidade com a doação de alimentos e diversos produtos; que, na data dos fatos, o réu esteve em se estabelecimento e conversou com a funcionária Débora, pedindo a doação de alguns produtos de higiene; que foram doados itens de higiene; que viu o réu deixando o estabelecimento carregando algumas sacolas com os produtos doados; que, mais tarde, Alcides lhe contatou dizendo para conferir no sistema de vigilância o período em que o réu esteve no supermercado, porquanto, momentos antes ele teria subtraído produtos de seu estabelecimento; que, conferidas as imagens das câmeras de vigilância, foi possível ver que, enquanto esteve no supermercado, o réu retirou uma sacola do bolso, pegou alguns doces e se evadiu; que ambos os supermercados ficam localizados no mesmo quarteirão; que, após acionada a polícia, teve os produtos devolvidos.

O investigador de polícia Marco Antônio narrou que: Alcides compareceu à delegacia narrando a ocorrência de um furto nas dependências de seu supermercado; que, Alcides informou que o furto foi constatado pelas imagens das câmeras de segurança de seu estabelecimento; que, diante das informações, durante diligências, encontrou o réu na via pública carregando algumas sacolas; que, dentro das sacolas, havia carne, doces e outros itens; que, indagado, o réu confessou o furto ocorrido no supermercado Corsino, e disse que alguns dos itens na sacola eram provenientes de doação do supermercado Mirandela; contatou a proprietária do supermercado Mirandela, que apresentou uma lista contendo os produtos doados; que todos os itens doados eram de higiene; posteriormente, verificadas as imagens das câmeras de segurança do supermercado Mirandela, constataram que o réu subtraiu outros itens, como chocolates, do local.

O réu Renato, interrogado, confessou os fatos. Narrou que: havia deixado a penitenciária recentemente, discutiu com os familiares e foi afastado do lar, ficando na rua; que o dono do supermercado Corsino sempre o ajudava com doações de produtos alimentícios, entre outros; que, na data dos fatos, esteve nos estabelecimentos comerciais Corsino e Mirandela, e subtraiu os produtos mencionados (carnes, doces e chocolates); que estava ocupando uma casa abandonada onde havia um fogão, e pretendia se alimentar dos itens subtraídos; que não pretendia trocar os produtos por entorpecentes.

Pois bem. O decreto condenatório contra o acusado é certo diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente da confissão acima transcrita.

A palavra das vítimas, no mesmo sentido, corrobora todos os demais elementos colhidos e convertidos em prova.

Há, na narrativa das vítimas, o detalhamento do modus operandi do acusado e a menção da continuidade delitiva, diante do pequeno lapso temporal entre as subtrações ocorridas nos estabelecimentos comerciais.

A defesa, por sua vez, não apresentou provas capazes de afastar os relatos acima transcritos, de forma que a imputação se encontra satisfatoriamente demonstrada. Ao contrário, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância diante do valor da res furtiva e da devolução, e a desclassificação do delito para a forma tentada. Nesse aspecto, o valor da res furtiva (auto de avaliação fls. 55/56), por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, seja por superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente na época dos fatos, seja pelo fato de tratar-se de crime continuado, ou pelas condições subjetivas como a reincidência ostentada pelo acusado (o que se verá adiante), conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. OFENSIVIDADE DA CONDOTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de “certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Ademais, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)” (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R\$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado. Agravo regimental não provido.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.181.925/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)(grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação. Furto tentado simples. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial do acusado corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Valor da res superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Dosimetria. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena.

Pena de multa readequada. Mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502708-32.2021.8.26.0577; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) (grifei)

FURTO SIMPLES - autoria e materialidade comprovadas. Princípio da insignificância que não foi recepcionado pela lei penal - violação do princípio constitucional da reserva legal. Princípio que não pode ser analisado pelo simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstâncias e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de tornar o tipo penal vazio. Dosimetria da pena e regime mantidos.

Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500255-51.2021.8.26.0646; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Urânia - Vara Única; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022)(grifei)

A restituição dos bens também não importa em absolvição, desclassificação para a forma tentada, ou aplicação de benesse em favor do réu, porquanto, o acusado teve, ainda que por curto período de tempo, a posse mansa e ilegítima dos produtos, consumando o delito. Além disso, a restituição não ocorreu nos moldes do arrependimento eficaz (artigo 16, do CP), pois a devolução foi perseguida pela atuação do representante do estabelecimento vítima (no primeiro caso, quando indagou o réu em via pública sobre os fatos) e pelo acionamento da polícia militar (no segundo caso), de modo que a restituição não foi voluntária.

Segue a jurisprudência do tribunal de justiça do Estado São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Qualificado (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Pretensão ao reconhecimento do furto na modalidade tentada.

Descabimento. Inversão da posse da res furtiva efetivamente realizada, ainda que por breve período. Condenação mantida. Dosimetria. Necessário o recrudesimento da pena-base em razão das particularidades do caso e dos péssimos antecedentes ostentados pelo réu. Réu reincidente. Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500839-06.2021.8.26.0360; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022) (grifei)

FURTO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indicam a subtração.

INSIGNIFICÂNCIA - não cabimento - réu multirreincidente - valor da res superior a 10% do salário-mínimo - personalidade do agente voltada para a prática de pequenas subtrações que não pode ser premiada pelo ordenamento jurídico. FURTO FAMÉLICO - não verificação - horas após ter furtado os sorvetes, o réu nada tinha consumido - subtração para fim diverso ao de saciar a fome. FURTO - autoria - confissão do réu em sintonia com o restante da prova produzida - depoimento das testemunhas que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP - de rigor a condenação. CONSUMAÇÃO - furto - ocorre com desapossamento - posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores. PENA - primeira fase - pena majorada pelos maus antecedentes - segunda fase - reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que compensou parcialmente com a

multirreincidência - terceira fase - ausentes causas de aumento e de diminuição - aplicada a continuidade delitiva com aumento em 1/6 de um dos furtos - manutenção. SUBSTITUIÇÃO - inviável - birreincidência, uma delas específica e maus antecedentes que impedem a concessão da benesse. REGIME - fechado - manutenção - maus antecedentes e birreincidência, uma delas específica - necessidade do regime mais gravoso para

desestimulá-lo da senda do crime RECORRER EM LIBERDADE - sentença permitiu o apelo em liberdade - análise prejudicada. - improvimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1500355-91.2021.8.26.0165; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022) (grifei)

Furto simples - Conjunto probatório coeso e harmônico - Condenação mantida.

Princípio da insignificância - Furto - Inviabilidade jurídica do reconhecimento - Ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos. Estado de necessidade - Ausência de comprovação - Inocorrência. Tentativa - Inocorrência - Inversão da posse da "res" configurada. Penas - Redimensionamento. Regime prisional semiaberto - Subsistência à míngua de inconformismo da Acusação. Apelos defensivo improvido e ministerial provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500597-52.2021.8.26.0617; Relator (a): Maurício Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)(grifei)

No mais, não há configuração do estado de necessidade, tendo em vista que foi relatado pelas testemunhas que a comunidade da cidade de Santa Mercedes costumeiramente ajudava o acusado. Além do mais, os produtos subtraídos pelo réu são incompatíveis com a necessidade alimentícia extrema.

Nesse trilhar:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Pleito de absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou por se tratar de furto famélico e, subsidiariamente, de: a) fixação da pena-base no mínimo legal ou de sua exasperação em apenas 1/6; b) reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com as agravantes; c) isenção do pagamento da pena de multa; e, ainda, d) de fixação de regime inicial aberto, considerando-se, inclusive, a detração penal - Valor do subtraído e habitualidade criminosa que impedem a aplicação do princípio da insignificância na hipótese dos autos - Não se configurou o furto famélico.

Deveras, para que tal causa de exclusão de ilicitude se viabilizasse, imprescindível seria a efetiva e concreta comprovação (art. 156 do CPP) de que o cometimento da subtração teria se dado com o intuito exclusivo e único de atender situação extrema, de inafastável premência e desprovida de qualquer alternativa lícita - (...) - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501161-83.2022.8.26.0168; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)(grifei)

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Verificada a folha de antecedentes do réu, vislumbro que todas as condenações ali expostas estão dentro do prazo depurador de reincidência, seja pelo trânsito em julgado recente, seja pelo início de cumprimento de pena também recente.

Nesse aspecto, não há óbice da utilização de parte das condenações como Maus Antecedentes e, as demais, distintamente, como caracterizadoras da reincidência.

Nesse sentido: (Habeas Corpus 139501-RJ 20090116913-0-Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19.11.2009).

Desta forma, relaciono como Maus Antecedentes as condenações por fato anterior, conforme certidão de fls. 59/67, dos processos nº 0000164-61.2012.8.26.0416, nº 0002882-89.2016.8.26.0416, e nº 0003082-33.2015.8.26.0416.

No mais, como dito acima, o réu é multirreincidente, ostentando condenações definitivas recentes (processos nº 0000859-39.2017.8.26.0416, nº 0001129-97.2016.8.26.0416 e nº 1500026-33.2019.8.26.0591-certidão fls. 59/67).

Incide ainda, ao caso, a atenuante da confissão espontânea diante da versão do réu produzida em juízo (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conforme acertado acima, presente a circunstância desfavorável dos Maus Antecedentes pelas condenações definitivas anteriores. Diante deste panorama, elevo a pena base do delito em 1/4, o que resulta em 01 ano e 03 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, como fundamentado, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea diante da versão do réu produzida em juízo. Porém, pesam contra o

acusado diversas condenações transitadas julgado em data anterior ao fato ora em análise- multirreincidente -, de modo que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável proceder-se à compensação, motivo pelo qual elevo a pena intermediária em 1/6, resultando provisoriamente em 1 ano, 5 meses e 15 dias, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena resulta em 1 ano, 5 meses e 15 dias, e 14 dias-multa.

O acusado, mediante a prática de duas ações distintas, em intervalo de tempo inferior a trinta dias (intervalo de tempo de horas), valendo-se de idêntico modo de execução, praticou dois delitos da mesma espécie, de modo que, nos termos do art. 71 do Código Penal, o segundo deve ser havido como continuação do primeiro. Destarte, configurado o crime continuado, aumento a pena aplicada em 1/6, razão pela qual torno definitiva em 1 ano, 8 meses e 12 dias, e 16 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

O acusado é pessoa reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Sendo o acusado reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não se mostra socialmente recomendável e nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual lhe indefiro a concessão de tal benesse.

De igual modo, diante da reincidência ostentada, incabível o sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu RENATO ROSA DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, às penas de 1 ano, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias multa, como incurso no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

O réu encontra-se preso preventivamente desde a data do delito, não tendo a instrução processual revelado nada no sentido da modificação do quadro fático em que se apoiou a decretação da prisão provisória. Não há a mínima informação que desempenhe alguma atividade lícita e é multirreincidente, apresentando reiteração delitiva contra o patrimônio. Assim, restam revigorados os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de custodiá-lo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido:

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Assim sendo, NEGO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Recomende-se. Interposto recurso pela defesa ou acusação, expeça-se Guia de Recolhimento provisória, a fim de que sejam analisadas as possibilidades da concessão de eventuais benefícios ao acusado pelo Juízo das Execuções Penais, observando-se o que dispõe o art. 470 das Normas de Serviço.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida. Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a(o):

1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50º do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);

2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);

3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);
4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);
5) expedição da guia definitiva.
6) expedição de certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl. 195), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio DPESP/OABSP.
7) Comunicação às vítimas, observando-se os termos do art. 399 das NSCGJ, o que poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica remetida por e-mail ou aplicativo de telefonia móvel, certificando-se nos autos.
Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.
P.I.C.
Panorama, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA